

Übersicht Anfechtung

Prüfungsschema:

I. Anfechtbares Rechtsgeschäft

Die Anfechtung setzt nach § 142 I zunächst ein Rechtsgeschäft des Anfechtenden voraus. Achtung: § 142 BGB ist missverständlich formuliert: Angefochten wird nicht das Rechtsgeschäft als solches, sondern die eigene Willenserklärung.

II. Anfechtungserklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner § 143

Die Anfechtung muss gegenüber dem Anfechtungsgegner erklärt werden. Der Anfechtungsgegner ergibt sich aus § 143. Bei einem Vertrag ist dies der andere Teil, ansonsten derjenige, der durch das Rechtsgeschäft einen unmittelbaren rechtlichen Vorteil erlangt hat.

III. Anfechtungsgrund

Erforderlich ist ferner ein Anfechtungsgrund. Dieser braucht jedoch nach h.M. dem Anfechtungsgegner i.d.R. nicht erklärt zu werden.

1. Erklärungsirrtum, § 119 I Alt. 2

→ Der Erklärende wollte eine Erklärung diesen Inhalts nicht abgeben (Bsp. Verschreiben, Versprechen, etc.)

2. Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1

→ Der Erklärende irrt über den tatsächlichen Inhalt bzw. die Bedeutung seiner Erklärung (Bsp. Ein Engländer bestellt in Deutschland Chips, meint aber Pommes)

→ Erfasst auch Irrtum über wesentliche Eigenschaften

- Wesentliche Eigenschaften: Alle wertbildenden Faktoren einer Person oder Sache, die ihr unmittelbar anhaften; Nicht: Der Preis!

→ (P) Kalkulationsirrtum: Irrtum bei der Preisbildung

- Verdeckt: Unbeachtlicher Motivirrtum
- Offen: Anfechtung möglich
- Erkennbar: str. ob Anfechtung analog § 119 I oder SE aus c.i.c. (hM)
- Details siehe eigene Übersicht!

3. Falsche Übermittlung, § 120

→ Die Erklärung kommt beim Empfänger anders an, als sie vom Absender abgegeben wurde

4. Arglistige Täuschung, § 123 I Alt. 1

→ Täuschung: Erregen eines Irrtums durch Vorspiegelung falscher oder Unterdrückung wahrer Tatsachen

→ Arglistig: Bewusstes Ausnutzen des Handelnden (Vorsatz)

5. Widerrechtliche Drohung, § 123 I Alt. 2

→ Drohung: Das Inaussichtstellen eines empfindlichen Übels, auf das der Drohende Einfluss hat oder Einfluss zu haben vorgibt

→ Empfindliches Übel: Wenn der in Aussicht gestellte Nachteil so groß ist, dass vom Bedrohten nicht erwartet werden kann, diesem in besonnener Selbstbehauptung standzuhalten

→ Widerrechtlichkeit: Wenn die Drohung rechtswidrig ist. Die Rechtswidrigkeit kann sich aus dem Zweck der Drohung, dem Mittel der Drohung oder der Zweck-Mittel Relation ergeben

IV. Anfechtungsfrist, §§ 121, 124

→ § 121: In den Fällen des § 119, 120 unverzüglich (= ohne schuldhaftes Zögern)

→ § 124: In den Fällen des § 123 binnen eines Jahres nach Entdeckung der Täuschung bzw. Beendigung der Zwangslage

V. Kein Ausschluss

→ § 144, Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts

→ nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242), wenn der Anfechtungsgegner wählt das Geschäft so abzuschließen, wie es der Irrende verstanden hat

VI. Rechtsfolgen

→ § 143 I, Nichtigkeit der Willenserklärung

→ u.U. Schadensersatz nach § 122

- Ersatz des Vertrauensschadens

- negatives Interesse (Schaden durch Vertrauen auf Bestand) begrenzt durch positives Interesse (Interesse am Bestand des Rechtsgeschäfts)

→ Achtung: Das dingliche Rechtsgeschäft bleibt wirksam (Abstraktionsprinzip); Ausnahme: Fehleridentität (in den Fällen des § 123 I grds. anzunehmen)

Sonderproblem: Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht

→ Konstellation: Dem Vertretenen unterläuft bei der Erteilung einer Vollmacht ein Irrtum. Der Vertreter übt die Vollmacht anschließend wie sie ihm erteilt wurde aus.

→ Frage: Ist der Vertretene an das Vertretergeschäft gebunden oder kann er sich von diesem durch Anfechtung lösen?

→ Anfechtung des Rechtsgeschäfts zwischen Vertreter und Vertragspartner nicht möglich. Arg. § 166 I, es kommt auf Willensmängel des Vertreters an

→ Aber: Kann der Vertretene die Vollmacht anfechten? (sehr umstritten!)

→ h.M. Vollmacht ist anfechtbar

→ h.M. Anfechtungsgegner ist Vertragspartner

→ h.M. Vertragspartner hat Anspruch auf Schadensersatz gegen Vertretenen aus § 122 (analog); str. ob daneben noch (gekürzter) Anspruch gegen den Vertreter aus § 179